

## 한전KDN(주) 상임감사 통 보

제 목 변경계약 체결 근거 유지 미흡

소 관 부 서 □□□□□(♣♣♣)

조 치 부 서 □□□□□(♣♣♣)

구 분 계약관리(계약관리)

내 용

### 1. 업무 개요

♣♣♣는 물품 구매, 용역 및 공사 수행을 위해 계약체결 후 발주의뢰부서의 요청으로 계약금액, 계약기간, 수행내용 등의 변동요인이 발생할 경우 변경계약을 체결하고 있다.

### 2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「물품계약일반조건」 제10조(계약의 변경) ①항에 “구매자는 계약 후 필요에 따라 약정된 물품의 수량, 금액, 규격, 납기 또는 납품장소 등 계약조건을 상호 협의 하여 변경할 수 있다.”와 동 조건 제26조(계약기간의 연장) ①항에 “계약상대자는 연장 사유가 계약 기간 내에 발생한 경우에는 계약기간 종료 전에 지체 없이 계약담당직원에게 서면으로 계약기간의 연장신청 하여야 한다.”와 「용역계약일반조건」 제16조(과업내용의 변경) ①항에 “발주자는 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우에는 과업내용을 계약상대자에게 지시할 수 있지만 계약담당직원은 과업내용을 추가할 경우에는 계약상대자와 사전에 협의하여야 한다.”에 의해 변경계약 시 계약상대자로부터 서면으로 연장신청 문서를 받거나, 계약상대자와 협의한



대해 협의한 사실을 문서로 남겨둘 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

## **조치할 사항**

□□□□□장은 발주의뢰부서에서 변경계약 의뢰 시 계약상대자와 협의한 문서에 근거하여 변경계약을 의뢰할 수 있도록 전사에 공지하기 바랍니다. (통보)